

1500216-21.2021.8.26.0560

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: MAURICIO JOSE NOGUEIRA

Comarca: Votuporanga

Foro: Foro de Votuporanga

Vara: 2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... dos meios policiais pelo envolvimento com tráfico de drogas e crimes patrimoniais. Ele estava na garupa da motocicleta conduzida por Kaio Henrique da Silva Santos que foi abordado na Rodovia Euclides da Cunha, km 513, já que sua motocicleta estava com a iluminação traseira apagada. O denunciado, de imediato, afirmou que estava portando uma arma. Tratava-se de um revólver Smith Wesson ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votuporanga

Foro de Votuporanga

2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude

Rua Espírito Santo Nº 2497, Votuporanga-SP - cep 15501-221

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500216-21.2021.8.26.0560 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500216-21.2021.8.26.0560

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2269306/2021 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 20615117 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2261/21/711 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2269306 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2269306 - 02º D.P. VOTUPORANGA, 2261/21/711 - 02º D.P. VOTUPORANGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Douglas Evangelista Carneiro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MAURÍCIO JOSÉ NOGUEIRA

Vistos.

DOUGLAS EVANGELISTA CARNEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 14, "caput", da Lei 10.826/03, porque no dia, hora e local descritos na denúncia, em tese, o denunciado portava e mantinha sob sua guarda, arma de fogo e munições de uso permitido, consistente em 01 arma de fogo calibre .38, marca Smith Wesson, modelo Trade Mark, além de 24 munições, também calibre .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Preso em flagrante, ao denunciado foi concedida liberdade provisória (fls. 81). A denúncia foi recebida (fls. 120/121).

O acusado foi citado e apresentou defesa (fls. 142/144).

Durante a instrução foi inquirida a testemunha de acusação. Não foram arroladas testemunhas de defesa. O acusado foi interrogado.

Encerrada instrução rumou o feito para os debates orais, em vista da inexistência de diligências complementares. Nos debates orais, a acusação protestou pela integral procedência da denúncia, ao passo que a defesa requereu a absolvição do acusado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), pelo boletim de ocorrência (fls. 13/15), pelo auto de exibição e apreensão da arma de fogo (fls. 16/17), pelo laudo pericial de exame de arma de fogo e munições (fls. 108/112), além da prova oral coligida sob a égide do inquisitivo.

A autoria é certa.

A testemunha de acusação, Evandro Marcio Dutra, disse que Douglas é conhecido dos meios policiais pelo envolvimento com tráfico de drogas e crimes patrimoniais. Ele estava na garupa da motocicleta conduzida por Kaio Henrique da Silva Santos que foi abordado na Rodovia Euclides da Cunha, km 513, já que sua motocicleta estava com a iluminação traseira apagada. O denunciado, de imediato, afirmou que estava portando uma arma. Tratava-se de um revólver Smith Wesson que foi entregue por ele aos policiais. Foram encontradas 24 munições intactas, calibre .38.

Em Juízo o acusado confessou ter comprado, recentemente, a arma de fogo e as munições, pois estava sendo ameaçado.

Pelo meu entender, não há como ignorar, que a arma e as munições estivessem sendo portada pelo denunciado que as entregou quando da abordagem.

Todos os elementos colhidos nos autos apontam, assim, para a responsabilidade criminal do acusado como incurso no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, já que, inegavelmente, portava e mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, ambas calibre .38.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Atento ao disposto no artigo 59, do Código Penal, observo que o réu possui maus antecedentes e, por isso, majoro a pena-base em 1/6, o que perfaz a pena de 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Necessário considerar a atenuante da confissão, motivo pelo qual volto a pena até então encontrada para o seu patamar mínimo.

Por fim, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena.

Aplico o regime aberto de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Tendo em vista que o réu preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela obrigação de prestação de serviços à comunidade, em número de 02 (duas), cabendo ao r. Juízo da Vara das Execuções Criminais a opção e definição sobre referida obrigação, observando-se que referida substituição não alcança a pena pecuniária.

Caso o réu não seja localizado para cumprimento da pena alternativa ou caso motive a revogação, ele deverá cumprir a pena no regime aberto.

Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois assim esteve durante toda instrução probatória, salvo se preso por outro processo.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal, para condenar o réu DOUGLAS EVANGELISTA CARNEIRO, como incurso no art. 14, "caput", da Lei 10.826/03, à pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional à época do fato.

Tendo em vista que o réu preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela obrigação de prestação de serviços à comunidade, em número de 02 (duas), cabendo ao r. Juízo da Vara das Execuções Criminais a opção e definição sobre referida obrigação, observando-se que referida substituição não alcança a pena pecuniária.

Caso o réu não seja localizado para cumprimento da pena alternativa ou caso motive a revogação, ele deverá cumprir a pena no regime aberto.
Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois assim esteve durante toda instrução probatória, salvo se preso por outro processo.
Após o trânsito em julgado, expeça-se a carta de guia para o devido cumprimento da pena acima imposta e certidão de honorários aos defensores nomeados.
Custas na forma da lei.
P.I.

Votuporanga, 21 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA